فتوی نمبر: 1/1	تاریخ: 7 شوال المکرم 1443ھ	کتاب الفرائض
مفتی: حضرت مولانا مفتی ابو صہیب یاسین صاحب دامت برکاتہم		عنوان: تقسیم وراثت
معاون مفتی ابو ریحان صاحب دامت برکاتہم	مجیب: فیصل حیات	سیریل نمبر: A0001

دارالافتاء مرکز انوار القرآن ماڈل کالونی کراچی

وراثت میں بیوہ اور بھتیجوں کا حق اور سوتیلا بھائی بہن

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام ان مسائل کے بارے میں:

میرے شوھر 6 بھائی اور 4 بہن ھیں, ایک چھوٹا بھائی (وہاج ظفر) پچھلے سال اکتوبر میں وفات پاگیا 1 بیٹا (عمر وہاج 15 سال کا اور بیٹی (حمنی وہاج) 9 سال کی اور بیوہ (رخسانہ وہاج) ہیں سسر (ظفر علی صدیقی) یعنی والد 2010 میں وفات پاگئے ہیں۔۔ ساس حیات ہیں تقریبا "85 عمر ھے۔۔ بیمار ھیں۔۔ سب ملکر دیکھ بھال کرتے ھیں۔ کچھ یاد نہی رہتا ہے بچوں کے نام بھی بھول گئی ہیں سسر کے نام ایک مکان ھے جو اب بیچا جارھا ھے سوال۔ یہ ھے کہ کیا وفات پاجانے والے بھائی کا ترکہ میں حصہ ھو گا اور کس حساب سے ہو گا۔۔ بچوں کو دیا جائے گا یا بیوہ کو۔۔

ظفر علی صدیقی (مرحوم والد) وفات۔۔۔2010 بیوہ: سلمہ ظفر عمر 86، 85 (بیمار ھیں, اولادوں کے نام اور چہرے بھول چکی ھیں, چل پھر نہی سکتی ھیں)

اولاد: بیٹے 1 محمد اعجاز ظفر 2 محمد ریاض ظفر 3 محمد معراج ظفر 4 محمد سراج ظفر 5 محمد منہاج ظفر 6 محمد وھاج ظفر (مرحوم وفات 2020۔۔۔۔ ایک 15 سال کا بیٹا, 9 سال کی بیٹی اور بیوہ موجود ہے)

بیٹیاں 1 صبیحہ ظفر 2 تسنیم ظفر 3 شبانہ ظفر 4 شہانہ ظفر

ترکہ میں والد صاحب کا ایک گھر ہے جو اب فروخت کیا جارھا ہے

معلوم یہ کرنہ ہے کہ کس کو اور کتنا حصہ ملے گا اور کیا مرحوم بیٹے کا حصہ ھو گا؟ اسکی اولاد کو بھی حصہ ملے گا

سب شادی شدہ اور الگ رہ رہے ہیں والدہ سب بیٹوں کے گھر باری باری رہتی ہیں۔

شتہ

*****

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الجواب حامداً و مصلیاً و مسلماً

نوٹ: دارالافتاء مرکز انوار القرآن سے جاری شدہ ہر فتوی متعلقہ سوال کے مطابق ہوتا ہے، اگر صورت حال پوچھے گئے سوال کے برعکس ہو تو متعلقہ فتوی کو کالعدم سمجھا جائے۔

واضح رہے کہ مرحوم نے بوقت انتقال اپنی ملکیت میں جو کچھ منقولہ و غیر منقولہ مال، جائیداد مثلاً: دکان، مکان، پلاٹ، سونا، چاندی، زیورات، نقدی، کپڑے اور برتن وغیرہ غرض کسی بھی قسم کا چھوٹا بڑا ساز و سامان چھوڑا ہو وہ سب مرحوم کا ترکہ ہے، اور اس میں سب سے پہلے مرحوم کے کفن و دفن کے جائز اخراجات متوسط طور پر نکالے جائیں گے، لیکن اگر کسی نے بطور احسان کفن وغیرہ کا انتظام کیا ہے تو اخراجات مرحوم کے ترکے میں سے نہیں نکالے جائیں گے، اسکے بعد مرحوم کے ذمے جو بھی قرض ہو تو وہ اسکے کل ترکہ سے ادا کیا جائے گا، اس کے بعد اگر مرحوم نے کسی غیر وارث کے لئے کوئی جائز وصیت کی ہو تو بقیہ ترکے کے ایک تہائی حصے کی حد تک وصیت پر عمل کیا جانا ضروری ہے، اس کے بعد مرحوم کے مذکورہ ترکہ میں سے جو کچھ بھی بچ جائے، اس کو مرحوم کے تمام ورثاء میں 4608 شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل نقشے میں ملاحظہ فرمائیں:

نمبر شمار	ورثا	عددی حصہ	فیصدی حصہ
1	اعجاز ظفر	504	10.94
2	ریاض ظفر	504	10.94
3	معراج ظفر	504	10.94
4	سراج ظفر	504	10.94
5	منہاج ظفر	504	10.94
6	عمر وہاج	238	5.17
7	حمنی وہاج	119	2.58
8	رخسانہ وہاج	63	1.37
9	سلمہ ظفر	576	12.50
10	صبیحہ ظفر	252	5.47
11	تسنیم ظفر	252	5.47
12	شبانہ ظفر	252	5.47
13	شہانہ ظفر	252	5.47
مبلغ	13	4,608	98.20

نوٹ: دارالافتاء مرکز انوار القرآن سے جاری شدہ ہر فتوی متعلقہ سوال کے مطابق ہوتا ہے، اگر صورت حال پوچھے گئے سوال کے برعکس ہو تو متعلقہ فتوی کو کالعدم سمجھا جائے۔

دارالافتاء مرکز انوار القرآن ماڈل کالونی کراچی

4,608=36x128=16x8 مضروب 16 مورث اعلیٰ: ظفر علی صدیقی

میت								
زوجہ	بیٹا	بیٹا	بیٹا	بیٹا	بیٹا	بیٹا	بیٹی	بیٹی
سلمہ ظفر	اعجاز ظفر	ریاض ظفر	معراج ظفر	سراج ظفر	منہاج ظفر	وہاج ظفر	صبیحہ ظفر	تسنیم ظفر	شبانہ ظفر	شہانہ ظفر
1x16	14x	14x	14x	14x	14x	14	7x	7x	7x	7x
=16	36=	36=	36=	36=	36=		36=	36=	36=	36=
x36	504	504	504	504	504		252	252	252	252
=576										

72[36]=3x24 مف 14[7] مضروب 3 وہاج ظفر

میت			
زوجہ	بیٹا	بیٹی	ماں
رخسانہ وہاج	عمر وہاج	حمنی وہاج	سلمہ ظفر
3x3=9x7=63	34x7=238	17x7=119	4x3=12x7=84
ثمن			سدس

عصبہ 17x3=51

لمافی القرآن الکریم (النسآء 11):

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

وفی سنن أبی داؤد (52/2) مط: لدھیانوی:

عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فو الله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال، فقال رسول الله ﷺ: «يقضي الله في ذلك»، قال: ونزلت سورة النساء: {يوصيكم الله في أولادكم} الآية، فقال رسول الله ﷺ: «ادعوا لي المرأة وصاحبها» فقال لعمهما: أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن، وما بقي ذلك فلك.

وفی المبسوط للسرخسی (149/29) مط: رشیدیة:

فإن اختلط الذكور بالإناث من الأولاد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بالنص.

وفی الھندیة (450/6) مط: رشیدیة:

وللزوجة الربع عند عدمهما والثمن مع أحدهما.

+92-333-2617671
ask.darulifta.markazanwarulquran@gmail.com
www.faisalhayat.com
Al Mojeeb Garden A 31 Model Colony Karachi
P.O. box# 75100

نوٹ: دارالافتاء مرکز انوار القرآن سے جاری شدہ ہر فتوی متعلقہ سوال کے مطابق ہوتا ہے، اگر صورت حال پوچھے گئے سوال کے برعکس ہو تو متعلقہ فتوی کو کالعدم سمجھا جائے۔

وفی الدر المختار وحاشیۃ ابن عابدین (774/6)

ثم العصبات بأنفسهم أربعة أصناف جزء الميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جده (ويقدم الأقرب فالأقرب منهم) بهذا الترتيب فيقدم جزء الميت (كالابن ثم ابنه وإن سفل ثم أصله الأب ويكون مع البنت) بأكثر (عصبة وذا سهم) كما مر (ثم الجد الصحيح) وهو أبو الأب (وإن علا) وأما أبو الأم فساقط من ذوي الأرحام (ثم جزء أبيه الأخ) لأبوين (ثم) لأب ثم (ابنه) لأبوين ثم لأب (وإن سفل) تأخير الإخوة عن الجد وإن علا قول أبي حنيفة وهو المختار للفتوى خلافا لهما وللشافعي.

وفی الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ: (63/39) مط علوم اسلامیۃ

ذهب الفقهاء في الجملة إلى أن للمناسخة أحوالا ثلاثة لكل منها حكمه، قال الحجاوي والبهوتي: المناسخة ثلاثة أحوال: الحال الأول: أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، مثل أن يكونوا عصبة لهما، فاقسم المال بين من بقي منهم، ولا تنظر إلى الميت الأول كميت خلف أربعة بنين وثلاث بنات، ثم ماتت بنت ثم ابن، ثم بنت أخرى ثم ابن آخر، وبقي ابنان وبنت. فاقسم المال على خمسة.

وفیہ ایضاً: (42/14)

تجري على المناسخة أحكام نص عليها الفرضيون فقالوا: إذا مات الرجل ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته وصار بعض الأنصباء ميراثا قبل القسمة، فالحال لا يخلو إما أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول أو يكون في ورثة الميت الثاني من لا يكون وارثا للميت الأول. ثم لا يخلو إما أن تكون قسمة التركة الثانية وقسمة التركة الأولى سواء، أو تكون قسمة التركة الثانية بغير الوجه الذي قسمت التركة الأولى عليه، ثم لا يخلو إما أن تستقيم قسمة نصيب الميت الثاني من تركة الميت الأول بين ورثته من غير كسر أو ينكسر. فإن كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول ولا تغير في القسمة. تقسم التركة قسمة واحدة بين الورثة الموجودين باعتبار أن الميت الثاني لم يكن موجودا وقت وفاة المتوفى الأول، ولا داعي لقسمة التركة بين ورثة المتوفى الأول، ثم بين ورثة المتوفى الثاني؛ لأنهم لم يتغيروا. فإذا توفي شخص عن بنين وبنات من امرأة واحدة، ثم مات أحد البنين أو إحدى البنات ولا وارث له سوى الإخوة والأخوات لأب وأم فإنه يقسم مجموع التركة بين الباقين على صفة واحدة للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكتفي بقسمة واحدة بينهم، وكأن الميت الثاني لم يكن في البين. وأما إذا كان في ورثة الميت الثاني من لم يكن وارثا للميت الأول، فإنه تقسم تركة الميت الأول بين ورثته أولا ليتبين نصيب الثاني، ثم تقسم تركة الميت الثاني بين ورثته وفق أحكام الميراث.

الجواب صحیح
بندہ ابو صہیب یاسین عفا اللہ عنہ
7/شوال المکرم/1443ھ
9/مئی/2022

الجواب صحیح
بندہ ابو ریحان عفا اللہ عنہ
7/شوال المکرم/1443ھ
9/مئی/2022

واللہ خیر الوارثین
بندہ فیصل حیات عفا اللہ عنہ
دار الافتاء مرکز انوار القرآن کراچی
7/شوال المکرم/1443ھ
9/مئی/2022

+92-333-2617671
ask.darulifta.markazanwarulquran@gmail.com
www.faisalhayat.com
Al Mojeeb Garden A 31 Model Colony Karachi
P.O. box# 75100

نوٹ: دارالافتاء مرکز انوار القرآن سے جاری شدہ ہر فتوی متعلقہ سوال کے مطابق ہوتا ہے، اگر صورت حال پوچھے گئے سوال کے برعکس ہو تو متعلقہ فتوی کو کالعدم سمجھا جائے۔